

2월 특정감사 결과

(’23. 2. 13. ~ 3. 3.)

한국우편사업진흥원 감사실

1. 감사대상: 전 부서

2. 감사인원: OOOO 외 3명

3. 감사분야: 직원숙소(사택) 임대차계약 업무 및 보증금에 관한 사항

4. 지적사항 일람표

일련 번호	관련부서	건명	처분요구		
			처분종류	재정상 조치금액(원)	신분상 조치인원(명)
1	OOOO실	사택 임대차 계약 업무 처리 부적정	통보 및 경고	-	2 *1명 불문(퇴직)

2023년 3월 21일

감사실장: O O O

※ 불임: 감사결과 세부내역

1

감사 개요

1. 관련

- ☐ 「공공감사에 관한 법률」 및 「공기업·준정부기관 감사기준」
- ☐ 「한국우편사업진흥원 감사규정」 제15조(연간감사계획의 수립)
- ☐ 「한국우편사업진흥원 감사규정」 제5조(감사의 종류)
- ☐ 감사실-183(2023. 2. 2. 2월 특정감사 계획 보고)
- ☐ 감사실-347(2023. 3. 15. 2월 특정감사 결과처리안 보고)
- ☐ 감사실-365(2023. 3. 17. 2023년 제1차 감사처분심의회 결과 보고)

2. 감사목적

- ☐ 2018년부터 2020년까지 전세 계약했던 OO 사택과 관련하여 계약 업무 절차의 적정성 및 전세 임차보증금 미회수건에 대해 조사

3. 감사 대상: OOOO실

4. 감사 사항

- ☐ 사택 임대차계약 관련 업무 절차의 적정성 여부
- ☐ 전세 임차보증금 미회수에 대한 책임 및 관련 회수 노력 등

5. 감사기간 및 감사인

- ☐ 기간 : 2023. 2. 13.(월) ~ 3. 3.(금) / 기간 중 14일
- ☐ 감사인 : 감사반장(OOO OO) 외 3명

No.	소 속	직 위	직 급	성 명	비고
1	감사실	OO	일반직 O급	OOO	
2		OO	일반직 O급	OOO	
3		OO	일반직 O급	OOO	
4		OO	전문직 OO급	OOO	

1. 감사 실시 과정

- ☐ (계약 절차 과정 확인) 2018년 5월 체결된 OO 사택 임대차계약과 관련한 업무 절차 등을 점검함
- ☐ (과실 여부 확인) 사택 임대차계약 시 일반적으로 검토해야 하는 사항에 대한 누락 및 업무상 과실 여부를 점검함
- ☐ (미회수 보증금 관련 업무 적정성 확인) 전세 임차보증금 미회수 발생 이후 관련 업무처리 사항 등을 점검함

2. 감사 결과(안)

- ☐ 감사결과 종합
 - 2018년 진행한 사택 임대차계약에 있어 임차보증금 채권 확보를 위한 일반적 사항(전세권 설정) 및 보증금 보전을 위한 조치가 다소 미흡
 - 임차보증금 미회수 발생(계약 종료) 이후 반환요청 관련 수시 연락, 내용증명 발송, 가압류, 지급명령, 채권 압류 및 추심명령, 소유권 이전등기 청구권 압류명령 및 법률자문, 채권추심활동 등 보증금 회수를 위하여 노력하였으나, 일부 금액(93만원)만 회수되어 미회수된 금액에 대한 회수방안 마련 필요
- ☐ (지적사항 총괄) 통보 및 경고

처분요구								현지 조치	모범 사례	합계
징계	시정	주의		개선	권고	통보	고발			
		주의	경고							
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3

- ☐ 지적사항 일람표

일련 번호	관련부서	건명	처분요구		
			처분종류	재정상 조치금액(원)	신분상 조치인원(명)
1	OOOO실	사택 임대차 계약 업무처리 부적정	통보 및 경고	-	2 *1명 불문(퇴직)

통보 및 경고

제 목: 사택 임대차계약 업무처리 부적정

OOOO실(舊 OOOO실)은 OO OOOOOOOOOO 발령 직원을 위한 사택 마련을 위해, OO시 O구에 위치한 다가구주택의 소유자인 임대인(△△△)과 전세 임대차계약(임차 보증금 7천만원)을 2018년 5월 18일에 추진하였다.

한국우편사업진흥원(이하 “진흥원”이라 한다.) 직원은 복무규정 제4조에 따라 법령과 진흥원의 제규정을 준수하며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다.

또한 일반적으로 부동산 임대차계약을 체결할 때에는 「부동산등기법」 제3조(등기할 수 있는 권리 등)와 제4조(권리의 순위) 등을 참고하여¹⁾ 임대인의 재산변동 등에 대비하여 보증금 잔금 지급 이후 지체 없이 또는 동시에 전세권 설정 등을 통해 제 3자에게 대항할 수 있는 요건을 갖추었는지, 보증금 회수가 가능한지 등을 점검하여야 한다.

그런데, 2018년 5월에 진행된 OO 사택(OO OO OOO 위치) 임대차계약 과정을 확인한 결과, 당시 계약 담당자 및 담당부서장(당시 OOOO팀장, OOOO실장)은 2016년 진행한 OO 사택 임대차계약시 계약과 동시에 전세권 등기 설정을 한 사례²⁾가 있었음에도, 해당 계약에 있어 전세권 설정이나 별도로 담보 등을 즉시 요구하지 않고 구두로 차후 진행하겠다는 약속과 함께 계약서 내 특약사항 5조³⁾ 내용을 기재한 후 임대차계약을 체결하였다. 이후 계약 체결 45일 후인 2018년 7월 2일 법무사를 통해 전세권 설정을 시도하였으나, 건물매매로 인해 임대인이 변경

1) 「부동산등기법」 제3조(등기할 수 있는 권리 등)와 제4조(권리의 순위)에는 부동산의 소유권, 지상권, 전세권, 저당권, 임차권 등에 해당하는 권리의 보존, 이전, 설정, 변경, 처분의 제한 또는 소멸에 대하여 등기하도록 하면서, 같은 부동산에 등기한 권리의 순위는 법률에 다른 규정이 없으면 등기한 순서에 따르도록 규정되어 있다.

2) 2016년 당시 해당 계약을 진행했던 부서는 인사총무팀으로 담당부서 및 담당자가 다름

3) 전세 계약서 특약사항 5조. 임대인은 임차인의 전세권설정을 위한 관련서류를 제공하여 적극 협조한다.

(2018년 5월)되고 전세권 설정 요청에 대한 임대인의 미대응으로 인해 전세권 설정을 진행하지 못하였다. 이와 관련하여 계약 파기 및 전세보증보험 가입 등 임차보증금 보전을 위해 적극적으로 검토 및 추진한 사항은 확인된 바 없다.

이후 계약종료(2020. 5. 24.) 한 달 전인 2020년 4월 24일에 임대인에게 계약 만료 통보 및 임차보증금 7천만원에 대해 반환 요청을 하였으나, 반환을 하지 않아 2020년 5월 25일에 해당 임차보증금은 미회수되었으며, 임차보증금을 돌려받기 위해 임대인에게 유선 및 문자로 반환요청 관련 수시 연락, 직접 방문(2회), 내용증명 발송(2020. 5. 26. ~ 2021. 12. 21./9회), 부동산 가압류(2020. 6. 8.), 지급명령(2020. 7. 8.), 채권 압류 및 추심명령(2020. 12. 4. 등 2회), 소유권이전등기 청구권 압류명령(2020. 12. 24., 2021. 1. 4./2회) 및 법률자문, 채권추심활동 등을 통해 임차보증금 회수를 위하여 노력하였으나, 경매절차 등을 통한 낙찰금은 선순위자에게 모두 배당되어 후순위자인 진흥원은 배당받지 못하였으며, 채권추심활동을 통해 93만원만을 회수하였을 뿐, 2023년 3월 3일 현재 임차보증금 6,907만원을 회수하지 못한 사실이 있다.

다만 해당 부동산의 경매 낙찰금액 중 진흥원의 임대차계약 이전에 진행된 근저당권 설정 등 선순위 물건, 채권과 관련한 경매 배당 금액을 제외하면⁴⁾, 계약 당시 전세권 설정을 하였더라도 배당받지 못했을 것으로 보이고, 계약 이후 비교적 빠른 시일 내에 전세권 설정을 위해 노력하였지만 변경된 임대인의 지속적인 전세권 설정 거부로 등기를 진행하지 못한 점, 해당 부서에서 관련 계약 등을 추진한 경험이 없었던 점 등은 인정된다.

(관련자 주장) 관련자 등은 감사결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서 앞으로 이런 일이 발생하지 않도록 하겠다고 답변하였다.

4) 해당 부동산(건물,토지)의 경매 낙찰금은 감평가 대비 낙찰금액이 71% 수준인 998백만원이고, 진흥원의 임대계약 이전 근저당권 채권자, 우선변제권 해당 임차권자 등이 배당받은 이후 남은 낙찰금액이 없음

<조치할 사항>

OOOO실은 해당 임차 보증금을 회수할 수 있는 방안을 강구토록 하고, (통보)
관련자에게는 경고 조치하시기 바랍니다. (경고)

<관련자>

OOOO실 (現 OOOOOOO)	OO(O급)	OOO(경고)
OOOO팀 (現 OO)	OO(O급)	OOO(경고 / 퇴직으로 불문)
OOOO팀 (現 OOOOOO)	OO(O급)	OOO(경고)